

บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปไตย ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗.๕๕๐ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ แม้จะมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วันโฆษณาพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การที่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้เงินหรือวางเงินค่าทำขวัญแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ในการเวนคืนดังกล่าว ได้มีการจ่ายเงินค่าทำขวัญหรือเงินค่าทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปยังบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทำขวัญหรือเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อบุคคลภายนอกนั้นถึงแก่ความตาย ทายาทผู้รับมรดกในที่ดินนั้นย่อมได้รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในที่ดิน ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองมิได้ดำเนินการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินและจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทผู้รับมรดก เมื่อได้รับการร้องขอ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่เด็กชาย จ. พี่ชายของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ตำบลพยุหะแด่น อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ดินทั้งแปลง ๙ ไร่ ๙ ตารางวา ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางแยกจากทางหลวงประชาธิปไตย ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๗.๕๕๐ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในท้องที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕ เวณดินที่ดินดังกล่าวเกือบทั้งแปลง แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าทำขวัญหรือเงินค่าทดแทนใด ๆ หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาแล้วประมาณ ๓๐ ปี นาย จ. โดยนาง ป. ผู้รับมอบอำนาจ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการหลายแห่งเพื่อขอที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ คั้น แต่ในขณะนั้นที่ดินได้เป็นที่ตั้งของหมวดการทางพยุหะคีรีแล้ว ทางราชการจึงไม่คืนที่ดินให้ ต่อมา นาย จ. ได้ยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ให้แก่นาง ป. ซึ่งเป็นมารดาของนาย จ. และผู้ฟ้องคดี และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นาย ว. กับพวก ซึ่งรวมทั้งนาง ป. ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีเวนคืนที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ยังไม่มีการจดทะเบียนเวนคืน และไม่มีหลักฐานว่ามีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงเชื่อว่าทางราชการยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่เจ้าของที่ดิน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วได้แจ้งให้กรมทางหลวงพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมให้นาง ป. โดยแบ่งที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๕๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา และให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ เป็นแปลงคงเหลือมีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา แต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น กรมที่ดินจึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกหมายเลขที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ หากจะจดทะเบียนเวนคืนเมื่อใดให้แนะนำให้ขอรังวัดสอบเขตเสียก่อน เพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ที่แน่นอนในการจ่ายเงินค่าทดแทนต่อไป ต่อมา เมื่อนาง ป. ถึงแก่ความตาย ที่ดินพิพาทได้โอนมาเป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๘ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ แม้การเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้จะมีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตกมาเป็นของ



เจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วันโฆษณาพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ต่อเมื่อได้ใช้เงินหรือวางเงินค่าทำขวัญแล้ว ตามบทบัญญัติมาตราเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เคยตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ แล้ว พบว่ายังไม่มีมีการจดทะเบียนเวนคืน และกองจัดการมรดกที่ดิน กรมทางหลวง ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบไม่ได้ว่า มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมาก่อนหรือไม่ กรณีจึงฟังได้ว่า ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าทำขวัญหรือเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ที่ถูกเวนคืน ให้แก่เจ้าของที่ดิน หรือนาย ป. ในขณะนั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่า ได้มีการกำหนดจำนวนเงินค่าทำขวัญเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ที่ถูกเวนคืน และได้วางเงินดังกล่าวต่อศาลตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ตามคดีนี้จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สิทธิในการรับเงินค่าทำขวัญหรือค่าทดแทนของนาย จ. จึงยังไม่ขาดอายุความ ๑ ปี ด้วยเหตุนี้ การที่นาย จ. โอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ให้แก่มารดา คือ นาง ป. ภายหลังจากที่ได้มีการโฆษณาพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่า นาง ป. เป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อต่อมา นาง ป. ถึงแก่ความตาย จึงได้มีการโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ โดยทางมรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับไป ทั้งสิทธิและหน้าที่ในที่ดินดังกล่าว และย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทำขวัญหรือเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาดำเนินการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน และจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณากำหนดเงิน

^{๑-๒} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗

มาตรา ๑๐ นับตั้งแต่วันโฆษณาพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา ๘ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนนั้นตกมาเป็นของเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ต่อเมื่อได้ใช้เงินหรือวางเงินค่าทำขวัญแล้วตามที่บัญญัติไว้ในมาตราต่อไป

ตั้งแต่วันโฆษณาพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ท่านว่าบรรดาการจำนองบุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินสิทธิซึ่งมีอยู่ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเวนคืนนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่สิทธิของผู้รับประโยชน์ในการที่จะได้รับخذได้จากเงินค่าทำขวัญ (ถ้าหากมี) นั้นยังคงมีอยู่ แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องร้องขอรับชำระจากเงินค่าทำขวัญนั้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือถ้าเงินค่าทำขวัญนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์สินในวันใดภายหลัง ก็ต้องร้องขอเสียก่อนวันนั้น

ตั้งแต่วันโฆษณาพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ถ้าผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะเงินค่าทำขวัญเท่านั้น

ค่าทดแทนที่ดินและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๘ ตำบลพยุหะแด่น อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ แก่ผู้ฟ้องคดีตามเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๐/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนได้นำที่ดินดังกล่าว ทั้งแปลงไปจดทะเบียนโอนเป็นประกันไว้กับธนาคารก่อนที่จะมีการเวนคืน ธนาคารผู้รับโอนจึงย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดิน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้รับโอนมารับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงิน ค่าทดแทนที่ดิน แต่ธนาคารผู้รับโอนไม่มารับเงินภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้ แจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ทราบ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบ ในขณะนั้นว่า เจ้าของที่ดินกับธนาคารตกลงกันได้หรือไม่ว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน ดังกล่าว ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่นำเงินค่าทดแทนที่ดินไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน ในนามของเจ้าของที่ดินเพื่อให้ผู้กรณีไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล จึงชอบด้วยมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ธนาคารผู้รับโอนไม่ไปรับเงิน ค่าทดแทนตามหนังสือแจ้ง เนื่องจากประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องบังคับจำนองต่อศาลแพ่ง และต่อมาได้มีการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยมีการยึดที่ดิน แปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาด จึงฟังได้ว่า ธนาคารผู้รับโอนไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยขอรับชำระหนี้จากเงินค่าทดแทน ที่ดินที่ติดจำนองดังกล่าว จึงเป็นกรณีไม่มีข้อโต้แย้งกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคาร ผู้รับโอนว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เจ้าหน้าที่นำไปฝากไว้ ที่ธนาคารออมสิน ดังนั้น เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืน หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับผิดชอบจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ฝากไว้กับธนาคารออมสินดังกล่าวให้แก่ ผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๖๔๓ มีเนื้อที่ ๒๒ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะต้องเวนคืน ๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ต่อมา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่และผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยอมรับเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาที่ดินคณะกรรมการพิจารณาเจรจาตกลงราคาค่าทดแทนฯ ในชั้นการเจรจาปรองดองก่อนการเวนคืนกำหนดให้คิดเป็นเงินค่าทดแทน ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในหนังสือยืนยันรับค่าทดแทนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานแล้ว แต่ยังมีได้ลงชื่อผูกพันในสัญญาการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน หลังจากนั้น จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ธนาคาร ท. ผู้รับจำนองที่ดินดังกล่าวจึงได้รับดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้จำนอง และศาลแพ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้แก่ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ตามมูลหนี้ที่ฟ้องเป็นเงิน ๒,๒๔๐,๖๗๐.๒๔ บาท ในระหว่างการบังคับคดีแพ่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่า ที่ดินดังกล่าวมีการจำนองไว้กับธนาคาร ท. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับชำระหนี้หรือรับخذใช้เงินค่าทดแทนที่ดินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่โดยที่ธนาคาร ท. ได้ใช้สิทธิฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้จำนองกับผู้ฟ้องคดีและคดีอยู่ในระหว่างการเร่งรัดบังคับคดีโดยการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อนำออกขายทอดตลาด จึงไม่ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนและไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา เมื่อได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบเพื่อเจรจาทำความเข้าใจตกลงค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายใน ๑๕ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับเงินตามที่เคยตกลงไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินให้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตกลงกับธนาคารผู้รับจำนองได้และไม่มีโฉนดที่ดินที่ถูกเวนคืนไปดำเนินการรังวัดและแก้ไขทางทะเบียน จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย ๔ ในนามของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งกำหนดการเข้าครอบครองที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน โดยจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่จ่ายเงินให้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตกลงกับธนาคาร ท. ผู้รับจำนองและไม่มีโฉนดที่ดินที่ถูกเวนคืนไปดำเนินการรังวัดและแก้ไขทางทะเบียน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามกฎหมายแล้ว ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยหลักแล้วจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๘^{๓-๔} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่ในกรณีที่ที่ดินที่ถูกเวนคืน นั้น มีการจำนองไว้แล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ท. ก่อนที่จะมีการเวนคืน ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

^{๓-๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

(๓) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมีได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ

(๔) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนตาม (๕) นี้พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น

(๖) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพินัยและมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล



การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง มารับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินแล้ว แต่ธนาคาร ท. ไม่มารับเงินภายในเวลาที่กำหนดและไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบจนล่วงพ้นหกสิบวันนับแต่วันที่ธนาคาร ท. ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบในขณะนั้นว่า คู่กรณี คือ ผู้ฟ้องคดีกับธนาคาร ท. ตกลงกันได้หรือไม่ว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ผากไว้กับธนาคารออมสิน ในนามของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้คู่กรณีไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล จึงชอบด้วยมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑^๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ที่ชี้แจงเป็นหนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ไม่ไปติดต่อขอรับเงินดังกล่าว เนื่องจากประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องคดีบังคับชำระหนี้จำนองนั้นต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่ง ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระหนี้ ซึ่งต่อมา ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ได้ดำเนินการบังคับชำระหนี้โดยยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๖๔๓ ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลงแล้วนำออกขายทอดตลาดไปเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และต่อมาได้รับชำระหนี้จำนองไปโดยครบถ้วนแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้เป็นยุติว่า ธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการขอรับชำระหนี้จากเงินค่าทดแทนที่ดินที่ติดจำนองดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคาร ท. ผู้รับจำนองว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน ในนามของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไปขอรับเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ โดยในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งยังมีได้ถูกธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง ยึดที่ดินนั้นออกขายทอดตลาดแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเข้าครอบครองหรือเข้าดำเนินการในที่ดินที่จะถูกเวนคืนนั้นตามหนังสือลงวันที่ ๑๑

^๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใด ๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบียหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ธันวาคม ๒๕๔๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ที่ฝากไว้กับธนาคารออมสินในนามของผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินไปฝากที่ธนาคารออมสิน แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดี มีคำขอให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงต้องกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ และต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอันเกิดจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวในชื่อของผู้ฟ้องคดี ไว้กับธนาคารออมสิน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ แต่อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจะต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๘๑/๒๕๔๙)

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดหลักเกณฑ์ การกำหนดเงินค่าทดแทนโดยให้เพิ่มราคาค่าทดแทนจากฐานราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจำแนกเป็นประเภทที่ดินอาคารพาณิชย์ ประเภทที่ดินที่อยู่อาศัย ประเภทที่ดินว่างเปล่า และประเภทที่ดินที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และได้กำหนดให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินประเภทที่ดินว่างเปล่า ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าว มีเนื้อที่ทั้งแปลง ๙ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๓๔^{๔๔}/_{๑๐๐} ตารางวา โดยมีที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนจำนวน ๒ ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารและ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ควรพึงกำหนดเงิน ค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ดังกล่าว เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ที่จะได้รับเงิน ค่าทดแทนเพิ่มขึ้นในอัตรามากกว่าที่ดินในส่วนที่กำหนดเป็นประเภทที่ดินว่างเปล่า จึงจะถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๘๔ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ เนื้อที่ ๒ งาน ๘ ตารางวา ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอ



เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อก่อสร้างสะพานและขยายถนน โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ถูกเวนคืน ๘ ไร่ ๑ งาน ๓๔^{๕๔}/_{๑๐๐} ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ ถูกเวนคืน ๑ งาน ๑^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์แยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๑ เป็นตารางวาละ ๓๔,๒๐๐ บาท แต่เนื้อที่ส่วนที่เหลือไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จึงให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ เป็นตารางวาละ ๔๔,๔๖๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๔,๕๓๑,๓๖๓.๒๐ บาท และค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๒๔,๐๐๐ บาท กำหนดให้เป็นที่ดินว่างเปล่า ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๓ เป็นตารางวาละ ๓๔,๓๒๐ บาท แต่เนื้อที่ส่วนที่เหลือไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จึงให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ เป็นตารางวาละ ๔๔,๖๑๖ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑๔๘,๗๘๗,๒๒๑.๔๔ บาท ค่าทดแทนโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้และรื้อถอนไม่ได้จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๙,๐๐๖,๓๖๗.๐๒ บาท ค่าทดแทนไม้ยืนต้น เป็นเงิน ๓๑๖,๑๖๕ บาท และค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๖๖๑,๑๑๖.๖๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทำสัญญากับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตกลงซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้ทำบันทึกลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างของที่ดินดังกล่าว รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ๒,๘๕๒,๙๒๑.๘๙ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือจำนวน ๕๕๕,๖๐๐.๕๑ บาท ในวันเดียวกัน ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ทำสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับเงินค่าทดแทน งวดที่หนึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยใช้ราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าว ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบไปด้วย ประเภทที่ดินอาคารพาณิชย์ ประเภทที่ดินที่อยู่อาศัย ประเภทที่ดินว่างเปล่า และประเภทที่ดินที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังกำหนดให้ในกรณีที่ดินถูกเวนคืนทั้งแปลงหรือถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ และเหลือที่ดินน้อยกว่า ๔๐ ตารางวา ให้เพิ่มค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ จากหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งปรากฏว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ ของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสรุปรายการประเมินค่าทดแทนที่ดินว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๓๖๒ มีทำเลติดถนน ค.ส.ล. การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และมีสิ่งปลูกสร้างเป็นรั้วสังกะสีและโรงจอดรถ ค.ส.ล. อยู่ในที่ดินดังกล่าว การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้เพิ่มค่าทดแทนอีกร้อยละ ๗๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นตารางวาละ ๓๔,๒๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินอีกร้อยละ ๓๐ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือเสียประโยชน์จากการเวนคืน เป็นตารางวาละ ๔๔,๔๖๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

^๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็อยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ทำไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้อ้างว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พินั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนเพื่อจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

การคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๒๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ที่ดินว่างเปล่า ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๓ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นตารางวาละ ๓๔,๓๒๐ บาท ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยให้เพิ่มเงินค่าทดแทน ความเสียหายอีกร้อยละ ๓๐ เป็นราคาตารางวาละ ๔๔,๖๑๖ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบด้วยนั้น เห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ปรากฏรายละเอียดตามสรุปรายการประเมินค่าทดแทน ที่ดิน มีทำเลติดถนน ค.ส.ล. ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และมีสิ่งปลูกสร้างเป็นรั้วอูฐบล็อก ศาลาพัก ค.ส.ล. อาคารไม้หนึ่งชั้น อาคารคอนกรีตหนึ่งชั้น อาคารคอนกรีตสองชั้น เชื้อหินเรียง และเพิง อยู่ในที่ดินดังกล่าว แต่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ที่ดินว่างเปล่า ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการ กำหนดราคาเบื้องต้น การกำหนดเงินค่าทดแทนในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย กรณีจึงถือเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย แต่โดยที่ที่ดิน ดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีส่วนที่ถูกเวนคืนส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้และที่ว่างเปล่า ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ เป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัย อาคาร โรงเรือน เรือนรับรอง เรือนรินน้ำ ศาลาพักร้อน จำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๗ ไร่เศษ เป็นสวนผลไม้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ได้ยอมรับว่าในที่ดินดังกล่าวบริเวณที่ถูกเวนคืนมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้ และไม่ได้ จำนวน ๙ รายการ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าและร่องสวน มีที่อยู่อาศัย เพียงเล็กน้อย กรณีจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีจำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ กรณีจึงเห็นควรกำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ดังกล่าว เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ได้รับเงินค่าทดแทน เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๗๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นตารางวาละ ๔๑,๐๔๐ บาท และได้รับเงิน ค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละ ๓๐ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นตารางวาละ ๕๓,๓๕๒ บาท ที่ดินจำนวน ๒ ไร่ เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๒,๖๘๑,๖๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าทดแทนที่ดินเดิม ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๔๔,๖๑๖ บาท ที่ดินจำนวน ๒ ไร่ คิดเป็นค่าทดแทนจำนวน ๓๕,๖๙๒,๘๐๐ บาท คิดเป็นส่วนต่างที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๖,๙๘๘,๘๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๖,๙๘๘,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนนั้น ซึ่งคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ได้จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ในงวดที่หนึ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเป็นต้นไป แต่โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบจำนวน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นดังกล่าว จึงถือว่าคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในกรณีนี้เป็นที่สุด พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๖,๙๘๘,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๑/๒๕๕๙)

ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้คำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่ เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ รวมทั้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงข้างเคียงที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๑๖๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งที่เป็นที่ดินว่างเปล่า ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสิ่งปลูกสร้างและผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวกลับได้รับการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้น้อยกว่ากรณีจึงย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ชอบที่จะวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละ ๑๖๐ จากค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้เช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าการเวนคืนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ จึงควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่ปรับราคาขึ้นแล้วข้างต้นด้วย จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ บางส่วน จำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ซึ่งต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินไว้ในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตกลงราคาค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมลงชื่อในบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปรับเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มเงินค่าทดแทน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ขอเพิ่มอีกตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท) พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้จะปรากฏว่ามีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๕๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๗๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๔๘ ในราคาตารางวาละ ๓,๕๔๘ บาท ตารางวาละ ๓,๕๖๐ บาท และราคาตารางวาละ ๘,๒๖๔ บาท ตามลำดับ แต่โดยที่การซื้อขายที่ดินดังกล่าวซื้อขายกันก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๘ นานถึง ๑๑ ปี ๑๐ เดือน และ ๘ ปี ๓ เดือน ตามลำดับ กรณีจึงไม่อาจนำเอาราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีตามที่เป็นอย่างในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืน รวมทั้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติกำหนดหลักการค่าทดแทนที่ดินเป็นรายแปลงและแบ่งที่ดินเป็นกลุ่ม

ตามสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน โดยเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๖ เป็นที่ดินแปลงขนาดกลาง มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ไร่ สภาพที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ ติดร่องน้ำ สาธารณประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย ที่ว่างเปล่า ที่ดินเกษตรกรรม ที่ดินติดโรงบำบัดน้ำเสีย สภาพทำเลโดยรวมคล้ายกัน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๑,๖๐๐ บาท ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์ สูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันของที่ดินในกลุ่มนี้ ราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงมีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในกลุ่มนี้ให้เท่ากันทุกแปลง โดยปรับราคาให้เพิ่มขึ้นเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ สูงสุด คือ ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท และในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีโดยเทียบกับราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๗๕๕ และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๗๗ ในราคาตารางวาละ ๓,๕๔๘ บาท และตารางวาละ ๓,๕๖๐ บาท ตามลำดับ และมีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นตารางวาละ ๓,๕๐๐ บาท แม้ไม่อาจนำราคาซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมาเทียบเคียงว่าเป็นราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามที่ได้อ้างอิงมาแล้ว แต่ก็ป็นราคาที่สูงกว่าราคา ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ จึงถือได้ว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งในชั้นคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เป็นไปโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดกับที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๐๕๒ โดยที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท แต่ในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเงินค่าทดแทนเพิ่มให้เป็นตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๖๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ แม้จะเป็นความจริงว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๐๕๒ เป็นที่ดินจัดสรรซึ่งมีการพัฒนาแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่ดินที่ว่างเปล่า ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสิ่งปลูกสร้างและผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่างจากราคาค่าทดแทนที่กำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๐๕๒ ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงชอบที่จะวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มเป็นตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี



นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดียังคงใช้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เป็นที่อยู่อาศัยได้ดังเดิม แต่การเวนคืนก็ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวอยู่บริเวณปากทางออก อุโมงค์ทางลอดของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และถนนที่สร้างอยู่สูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ประมาณ ๖ เมตร ไม่มีการทำทางคู่ขนาน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ จากการเวนคืนแล้ว ยังได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ดังนั้น ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนจึงต้องคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในส่วนนี้ด้วย จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ค่าทดแทนตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายอีก ในอัตราตารางวาละ ๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะได้รับตารางวาละ ๗,๘๐๐ บาท (เพิ่มอีกตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท) ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๕๑๖,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือ วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นความจริงว่าผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ก็ชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้เพิ่มตั้งแต่วันนั้น แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรับเงิน ค่าทดแทนในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผิดนัด ซึ่งตามมาตรา ๒๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บัญญัติว่า หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ ผิดนัดหาได้ไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้เพิ่ม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทน เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก เป็นเงินจำนวน ๕๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท

^๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือวางเงินค่าทดแทนนั้น

ฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปีตามคำขอ นับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙๔/๒๕๕๙)

กรณีที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนมีการประเมินราคาโดยธนาคารก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนจะประกาศใช้บังคับกว่า ๘ เดือน ประกอบกับเป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีการประกาศขาย มีใช้ที่ดินที่มีการซื้อขายกันจริง กรณีจึงยังไม่อาจถือได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าราคาที่ประเมินได้เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่ได้อยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ส่วนกรณีของราคาที่ดินแปลงที่ธนาคารประกาศขาย เมื่อที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินที่ธนาคารรับจำนองไว้ ราคาประกาศขายจึงย่อมต้องสูงกว่าราคาซื้อขายที่ดินโดยทั่วไป เนื่องจากได้รวมผลประโยชน์ที่ธนาคารพึงได้รับจากการรับจำนองเข้าไปด้วย กรณีจึงไม่อาจนำราคาประกาศขายที่ดินดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้เช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๑๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๗๗^๐/๑๐ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ ๓๙^๐/๑๐ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคองหงส์ และตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙๕,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม ต่อมา รัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีอีกตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินยังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ราคาประเมินที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ ได้ให้บริษัท S ประเมินเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีราคาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๔๑ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๖^๒/๑๐ ตารางวา ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด



(มหาชน) ประกาศขายเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ในราคา ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๑,๘๓๓ บาท ก็ตาม แต่โดยที่ราคาประเมินที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการประเมินก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับนานกว่า ๘ เดือน ทั้งยังเป็นราคาประเมินที่กระทำโดยการเปรียบเทียบราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงที่เจ้าของที่ดินประกาศขายเท่านั้น ไม่ได้กระทำโดยการเปรียบเทียบราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงที่มีการซื้อขายกันจริง จึงยังไม่อาจถือได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าราคาที่บริษัท S ได้ประเมินไว้ตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่เป็นอย่างในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ที่จะนำมาคำนึงถึงในการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนราคาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๔๑ ก็เป็นการประกาศขายภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ ๒ ปี ทั้งราคาประกาศขายที่ดินดังกล่าวย่อมต้องสูงกว่าราคาซื้อขายธรรมดา เนื่องจากเป็นการประกาศขายทรัพย์สินที่ธนาคารรับจำนองไว้ เมื่อผู้กู้ไม่สามารถไถ่ถอนจำนองได้ การประกาศขายดังกล่าวย่อมรวมผลประโยชน์ที่ธนาคารพึงได้รับจากการรับจำนองเข้าไปด้วย กรณีจึงไม่นำราคาประกาศขายที่ดินดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอย่างในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ได้เช่นกัน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายที่ดินที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือก่อนวันดังกล่าวไม่นานนัก ที่อาจนำเอาราคาที่ซื้อขายที่ดินเหล่านั้นมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอย่างในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การกำหนดราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ให้แก่เจ้าของที่ดินจึงต้องคำนึงถึงราคาของที่ดินที่มีการซื้อขายไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอย่างในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตลอดจนความเสียหายที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการเวนคืนเป็นสำคัญ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐานในการคำนวณ และเห็นว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวมีราคาต่ำเกินไป จึงให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินอีก ๑.๕ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ และมีที่ดินเหลือน้อยกว่า ๒๐ ตารางวา ให้เพิ่มค่าทดแทนอีกร้อยละ ๒๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดี

ตั้งอยู่ติดถนน ซอย ทางอื่น ๆ ในระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงเล็กและถูกเวนคืนเกินครึ่ง จึงเพิ่มค่าเสียหายให้อีก ร้อยละ ๒๕ จากราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กำหนด ข้อ ๓.๓ ที่กำหนดว่า ที่ดินถูกเวนคืนตั้งแต่ครึ่งหนึ่ง ขึ้นไปให้เพิ่มค่าเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๕ จึงเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ มาตรา ๔๙ วรรคสอง^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ต้องคำนึงแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ธนาคารออมสินได้รับจดทะเบียนจำนองที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนไว้เป็นหลักประกันหนี้ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับประมาณ ๘ เดือน ในราคาตารางวาละ ๕,๘๓๖.๕๘ บาท กรณีจึงเป็นการสมควรที่จะปรับฐานราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๕,๘๓๗ บาท และเมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๒๑๖ เห็นว่า ก่อนถูกเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าวติดทางหลวงเทศบาลทั้งสองด้าน ถือได้ว่าเป็นทำเลที่ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อถูกเวนคืนแล้วคงเหลือเนื้อที่ ๓๘ ตารางวาเท่านั้น การใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวจึงถูกจำกัดลงเป็นอย่างมาก การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ปรับเพิ่มราคา ค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด จึงยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เห็นควรเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นร้อยละ ๓๕ จากฐานราคาค่าทดแทนที่ดิน

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้เป็นอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้เป็นอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ปรับแล้ว ตารางวาละ ๕,๘๓๗ บาท เป็นตารางวาละ ๗,๘๘๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ข้อ ๓.๒ ที่กำหนดว่า ที่ดินถูกเวนคืนแล้วส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดให้เพิ่มค่าเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๒๔๔,๓๗๕ บาท จึงขอที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๖๓,๗๓๓ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๖๓,๗๓๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๗/๒๕๕๙)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการถูกเวนคืนประกอบด้วย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทนว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ถูกเวนคืนหมด ให้เพิ่มค่าเสียหายร้อยละ ๕๐ ถูกเวนคืนแล้วส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด ให้เพิ่มค่าเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่เพียง ๑๕ ตารางวา ถูกเวนคืนเหลือเนื้อที่เพียง ๘^๓/_{๑๐๐} ตารางวา แทบจะใช้ประโยชน์ใด ๆ ไม่ได้ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ซึ่งเป็นอัตราน้อยที่สุดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี สมควรกำหนดเพิ่มเป็นร้อยละ ๔๕ จึงจะเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๐๔๓ เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ซอย ๘ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคอหงส์ และตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเนื้อที่ ๖^๓/_{๑๐๐} ตารางวา โดยในส่วนของค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๔,๘๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทนเพิ่มรวมเป็นเงิน ๓,๑๕๘,๒๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงเล็ก เมื่อถูกเวนคืนแล้วส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัด จึงเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้อีกร้อยละ ๒๕ เป็นตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท และเพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนอื่น ๆ อีก ๑๕๐,๐๒๑.๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก ๖๑,๑๖๓ บาท และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๙๓๘,๘๓๗ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในชั้นการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ขอให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง จึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจะฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท จึงเป็นการไม่ชอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องถูกเวนคืนแล้ว เห็นได้ว่าการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนด้วย ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน จึงกำหนดค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ และโดยที่การที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง กรณีถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนเช่นกัน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงดังที่ได้วินิจฉัยไปแล้วก็ตาม แต่กรณีก็อาจใช้ข้อเท็จจริงที่ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงมาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดียิ่งขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ถูกเวนคืน

